

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5396/2539

นาย เหมือน ลำไย กับพวก
นาง เพื่อก ลำไย ในฐานะ ผู้จัดการ
มรดก ของ นาย ม้วน ลำไย

โจทก์

จำเลย

โดย นาง จำลอง สุวรรณเจริญ ผู้แทน
เฉพาะคดี กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1382, มาตรา 1605, มาตรา 1754

จำเลยที่2รับโอนที่ดินมาจากจำเลยที่1ซึ่งเป็นมารดาและผู้จัดการมรดกของม. ซึ่งเป็นบิดายังถือไม่ได้ว่าเป็นการยกย้ายหรือปิดบังทรัพย์สินมรดกอันจะถูกกำจัดมิให้รับมรดก จำเลยที่1รับโอนที่พิพาทมาในฐานะเป็นมรดกของม. โดยยังไม่ได้มีการแบ่งให้แก่ทายาทอื่นและต่อมาก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกของม. ถือว่าจำเลยที่1ครอบครองที่พิพาทไว้แทนทายาทอื่นด้วยทั้งจำเลยที่1ก็ไม่ได้บอกกล่าวเปลี่ยนแปลงลักษณะแห่งการครอบครองไปยังทายาทอื่นแม้จะครอบครองนานเพียงใดก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ โจทก์ทั้งหกซึ่งเป็นทายาทของม. ฟ้องขอแบ่งมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งกันจากจำเลยที่1แม้พ้นกำหนด1ปีนับแต่เมื่อเจ้ามรดกตายหรือเมื่อโจทก์ทั้งหกรู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดกคดีก็ไม่ขาดอายุความส่วนที่ฟ้องขอให้เพิกถอนการโอนที่ดินระหว่างจำเลยที่1และที่2นั้นมิใช่การฟ้องขอให้เพิกถอนการฉ้อฉลแต่เป็นการฟ้องเรียกทรัพย์สินมรดกคืนจากผู้ไม่มีสิทธิยึดถือไว้จึงไม่ขาดอายุความเช่นกัน

โจทก์ทั้งหกฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 5 นางแว่ว เรืองนก และจำเลยที่ 2 เป็นบุตรของนายม้วน ลำไยากับจำเลยที่ 1 ซึ่งแต่งงานอยู่กินด้วยกันโดยมิได้จดทะเบียนสมรสตั้งแต่ปี 2473 นางแว่วถึงแก่กรรมเมื่อปี 2510 โจทก์ที่ 6 ผู้เป็นบุตรรับมรดกแทนที่ โจทก์ทั้งหกฟ้องจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายม้วนตามคำสั่งศาล นายม้วนถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2514 โจทก์ทั้งหกและจำเลยทั้งสองมีสิทธิได้รับมรดกของนายม้วนเท่าเทียมกัน นายม้วนมีทรัพย์สินมรดกคือที่ดินโฉนดเลขที่ 2373 เลขที่ 671 และเลขที่ 262 ปี 2514 หลังจากนายม้วนถึงแก่กรรม จำเลยที่ 1 ไปจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินโฉนดเลขที่ 671 และ 2373 โดยให้สัญญาว่าจะครอบครองที่ดินดังกล่าวแทนโจทก์ทั้งหกและจำเลยที่ 2 แล้วจะแบ่งให้ในภายหลัง ต่อมาปี 2518 จำเลยที่ 1 และโจทก์ที่ 1 ได้รับการแต่งตั้งจากศาลจังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นผู้จัดการมรดกของนายม้วนร่วมกันแต่จำเลยที่ 1 มิได้จัดการแบ่งปันทรัพย์สินมรดกให้แก่ทายาทแต่อย่างใด หลังจากนายม้วนถึงแก่กรรม โจทก์ทั้งหกและจำเลยทั้งสองครอบครองที่ดินมรดกตลอดมา จนกระทั่งประมาณเดือนพฤษภาคม 2526 จำเลยที่ 1 ได้จดทะเบียนโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 2373 ให้แก่จำเลยที่ 2 โดยเสนอหาโดยจำเลยที่ 2 ก็ทราบดีว่า โจทก์ทั้งหกมีสิทธิในที่ดินดังกล่าวด้วยการกระทำของจำเลยทั้งสองถือว่าการร่วมกันเบียดบังยกยอกถ่ายเททรัพย์สินมรดกเพื่อไม่ให้ทายาทอื่นได้รับมรดก ย่อมต้องถูกกำจัดมิให้ได้รับมรดกที่ดินโฉนดเลขที่ 2373 โจทก์ทั้งหกจึงร้องขอให้พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการฟ้องจำเลยที่ 1 ให้แบ่งปันที่ดินมรดกทั้ง 3 แปลงแก่โจทก์ทั้งหก ศาลฎีกามีคำพิพากษาแล้ว แต่ศาลไม่ได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินโฉนดเลขที่ 2373 เพราะคดีดังกล่าวไม่ได้ฟ้องจำเลยที่ 2 ผู้รับโอนเข้ามาด้วย ขอให้พิพากษาว่าจำเลยทั้งสองไม่มีสิทธิได้รับทรัพย์สินมรดกที่ดินโฉนดเลขที่ 2373 และเพิกถอนการจดทะเบียนนิติกรรม

ระหว่างจำเลยทั้งสองเกี่ยวกับที่ดินโฉนดเลขที่ 2373 ให้จำเลยที่ 1 และหรือที่ 2 จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดในที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งหกถือกรรมสิทธิ์รวมกันเป็นส่วนเท่า ๆ กัน หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยทั้งสองให้การและแก้ไขคำให้การว่า คดีขาดอายุความเพราะโจทก์ทั้งหก รู้แล้วว่าจำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 2373 ให้แก่จำเลยที่ 2 แต่มิได้ฟ้องขอให้เพิกถอนภายใน 1 ปี และมีได้ฟ้องขอให้แบ่งทรัพย์สินมรดกภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เจ้ามรดกถึงแก่กรรม ที่ดินโฉนดเลขที่ 2373 ไม่ใช่ทรัพย์สินมรดกของนายม้วน แต่เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 ให้นายม้วนลงชื่อในโฉนด หลังจากนายม้วนถึงแก่กรรมจำเลยที่ 1 ได้จดทะเบียนโอนมรดกที่ดินดังกล่าวให้จำเลยที่ 1 ถือกรรมสิทธิ์ แต่เพียงผู้เดียวไม่เคยสัญญาว่าจะแบ่งที่ดินให้แก่โจทก์ทั้งหกจำเลยที่ 1 ครอบครองที่ดินโฉนดเลขที่ 2373 มาตลอดในฐานะเป็นเจ้าของโดยสงบและเปิดเผยเป็นเวลากว่า 10 ปี แล้ว โดยโจทก์ทั้งหกไม่เคยเข้ามาเกี่ยวข้อง จำเลยที่ 1 โอนที่ดินดังกล่าวให้จำเลยที่ 2 โดยสุจริต จำเลยทั้งสองไม่ถูกกำจัดสิทธิในการรับมรดก ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 2373 ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการระหว่างจำเลยที่ 1 กับที่ 2 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2526 เฉพาะส่วนของโจทก์ทั้งหกซึ่งมีอยู่รวม 6 ใน 12 ส่วน แล้วให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนที่ดินส่วนที่เพิกถอนการโอนดังกล่าวให้โจทก์ทั้งหกคนละ 1 ใน 6 ส่วน หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 คำขออนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์ ทั้ง หก และ จำเลย ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ทั้ง หก และ จำเลย ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์พยานหลักฐานของโจทก์ทั้งหกและจำเลยที่ 2 แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า นายม้วน ลำไยากับจำเลยที่ 1 อยู่กินฉันสามีภริยากันมาตั้งแต่ปี 2473 มีบุตรด้วยกัน 7 คน คือ จำเลยที่ 2 โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 5 และนางแว้วเรือนนก นางแว้วถึงแก่กรรมก่อนนายม้วน โจทก์ที่ 6เป็นผู้รับมรดกแทนที่ที่ดินโฉนดเลขที่ 2373 ตำบลบ้านระกาศ (ระกาศ)อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 31 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวาเดิมมีชื่อนายม้วนเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ต่อมาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2526 จำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนให้แก่จำเลยที่ 2 มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งหกว่า จำเลยที่ 2 ยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์สินมรดกหรือไม่ เห็นว่าการที่จำเลยที่ 2 รับโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 2373 มาจากจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นมารดาและผู้จัดการมรดกของนายม้วนนั้น ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์สินมรดกอันจะถูกกำจัดมิให้รับมรดกของนายม้วนบิดา

มีปัญหาคำต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ในประการแรกว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 2373 เป็นทรัพย์สินมรดกของนายม้วนหรือไม่ในข้อนี้ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำร้องขอรับมรดกที่ดินโฉนดเลขที่ 2373 ในฐานะส่วนตัว ไม่ใช่ว่าครอบครองแทนทายาทอื่นจึงไม่เป็นทรัพย์สินที่จะนำมาจัดแบ่งให้ทายาทอื่นของนายม้วนนั้น เห็นว่า ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 2373 มีชื่อนายม้วนเป็นเจ้าของในโฉนดเมื่อนายม้วนถึงแก่กรรม จำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2514 ขอประกาศรับมรดกของนายม้วน โดยระบุว่านายม้วนยังมีบุตรอีก 7 คน ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 21 นอกจากนี้ในการจดทะเบียนรับโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 2373 ตามเอกสารหมายเลข 4 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2514 ก็ระบุไว้ชัดว่าจำเลยที่ 1 รับโอนมรดกของนายม้วน จึงฟังได้ว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 2373 เป็นมรดกของนายม้วนที่ยังไม่ได้แบ่งให้แก่ทายาทของนายม้วนที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า ใน

คดีอาญาที่โจทก์ทั้งหกฟ้องจำเลยที่ 2 ในความผิดฐานรับของโจร ศาลฎีกาได้พิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องโจทก์โดยฟังข้อเท็จจริงตอนหนึ่งว่า นางเฝือกขอรับมรดกที่ดินพิพาท(โฉนดเลขที่ 2373) ตามฟ้องเพื่อตนเองตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2897/2530 ของศาลจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างนายเหมื่อน ลำไยที่ 1 กับพวก รวม 6 คน โจทก์ นางจำลอง สุวรรณเจริญ(จำเลยที่ 2 ในคดีนี้) จำเลย การพิจารณาในคดีนี้จึงต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีอาญาดังกล่าวนั้น เห็นว่า ในคดีอาญาดังกล่าวจำเลยที่ 1 มิได้เป็นคู่ความด้วย ทั้งในคดีอาญาดังกล่าวมิได้มีการเดินให้วินิจฉัยโดยตรงว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 2373 เป็นมรดกของนายม้วนหรือไม่ ในคดีนี้จึงไม่ผูกพันให้ต้องรับฟังข้อเท็จจริงตามคดีอาญาดังกล่าว

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ในประการต่อไปว่าจำเลยที่ 1 ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 2373 โดยการครอบครองปรปักษ์หรือไม่ ในข้อนี้เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 2373 เป็นมรดกของนายม้วน จำเลยที่ 1 ได้รับโอนมาในฐานะเป็นมรดกโดยที่ยังไม่ได้มีการแบ่งให้แก่ทายาทคนอื่น และต่อมาจำเลยที่ 1 ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกของนายม้วน จึงถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ครอบครองที่ดินโฉนดเลขที่ 2373 ซึ่งเป็นมรดกของนายม้วนไว้แทนโจทก์ทั้งหกซึ่งเป็นทายาทด้วย อีกทั้งจำเลยที่ 1 ก็ไม่ได้บอกกล่าวเปลี่ยนลักษณะแห่งการครอบครองไปยังทายาทอื่นว่า จำเลยที่ 1 ไม่เจตนาจะครอบครองที่ดินโฉนดเลขที่ 2373 แทนทายาทอื่นอีกต่อไปเมื่อฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ครอบครองโฉนดเลขที่ 2373 แทนทายาทคนอื่นด้วยดังกล่าวแล้ว แม้จำเลยที่ 1 จะครอบครองนานเพียงใดจำเลยที่ 1 ก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ในการประการสุดท้ายว่า คดีโจทก์ขาดอายุความฟ้องเรียกมรดกและฟ้องขอให้เพิกถอนการโอนที่ดินระหว่างจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 หรือไม่ ในข้อนี้โจทก์ทั้งหกซึ่งเป็นทายาทนายม้วน ฟ้องขอแบ่งมรดก

ที่ยังไม่ได้แบ่งกันดังนี้ แม้โจทก์ทั้งหกจะฟ้องเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่เมื่อเจ้า
มรดกตายหรือนับแต่เมื่อโจทก์ทั้งหกรู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก คดี
ของโจทก์ทั้งหกก็ไม่ขาดอายุความ ส่วนที่โจทก์ทั้งหกฟ้องขอให้เพิกถอนการโอน
ที่ดินระหว่างจำเลยที่ 1 และที่ 2 นั้น มิใช่เป็นการฟ้องขอให้เพิกถอนการโอนเนื่อง
เพราะการฉ้อฉลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 237 จึงไม่อยู่ใน
บังคับอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 240 หากแต่เป็นการ
ฟ้องเรียกทรัพย์มรดกคืนจากผู้ไม่มีสิทธิยึดถือไว้ฟ้องโจทก์ทั้งหกจึงไม่ขาดอายุความ
ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ทั้งหกและจำเลยที่
2 ฟังไม่ขึ้นทุกข้อ"

พิพากษายืน

(สันติ ทักราล-อุดม มั่งมีดี-สวรรณค์ ตักदारักษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ